

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 819/2533 นาย พร และ มัด
นาย สม ชาย เกียรติ นัก สู้

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448 วรรคแรก, มาตรา 544

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีก่อนโจทก์ฟ้องขับไล่ อ. ออกจากตึกแถวพิพาท โจทก์ชนะคดียื่นคำร้องต่อศาลว่าจำเลยเป็นบริวาร อ. ขอให้ออกหมายบังคับคดีให้จำเลยออกไปจากตึกแถวพิพาท จำเลยคัดค้านว่า จำเลยไม่ใช่บริวารของ อ. ศาลยังไม่มีคำสั่งชี้ขาดว่าจำเลยเป็นบริวารของ อ.หรือไม่ มิใช่เป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้ โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทจึงไม่เป็นฟ้องชั้น จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตึกพิพาทกับ ป. สิทธิการเช่าระหว่างจำเลยกับ ป. เป็นเพียงบุคคลสิทธิ มีผลผูกพันระหว่างผู้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันถึงโจทก์ผู้เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทซึ่งมิได้เกี่ยวข้องในการทำสัญญาด้วย การที่จำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทโดยโจทก์มิได้รู้เห็นตกลงยินยอมด้วย เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้ขับไล่ได้ จำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของตลอดเวลาที่จำเลยยังอยู่ในตึกแถวของโจทก์ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทโดยนาย ประเสริฐ เชื้อสกุล ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ จำเลยได้เข้าไป

ครอบครองอยู่อาศัยทำการค้าในตึกแถวดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์และโดยไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะอ้างได้ตามกฎหมายอันเป็นการละเมิด ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกไปและส่งมอบตึกแถวให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 180,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 15,000 บาทแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปและส่งมอบตึกแถวดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ตึกแถวพิพาทเป็นของนายประเสริฐ เชื้อสกุลนายประเสริฐ ได้ทำสัญญาให้จำเลยเช่าตึกแถวนี้ มีกำหนด 15 ปีนับแต่วันจดทะเบียนการเช่า ได้อัตราค่าเช่าเดือนละ 100 บาท จำเลยได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่นายประเสริฐ ไปแล้วเป็นเงิน 200,000 บาทแต่นายประเสริฐมิได้ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่จำเลย จำเลยได้ยื่นฟ้องนายประเสริฐต่อศาลจังหวัดลำปาง ซึ่งศาลมีคำพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว ให้นายประเสริฐไปจดทะเบียนการเช่าตึกแถวให้แก่จำเลยจำเลยจึงเข้าอยู่ในตึกแถวพิพาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนที่ทำกับนายประเสริฐ จำเลยจึงมีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาท หาเป็นการละเมิดตามฟ้องของโจทก์ไม่ ต่อมาโจทก์กับนางอัมพร คบคิดกัน โดยโจทก์ยื่นฟ้องนางอัมพรกับพวกต่อศาลแพ่งขอให้ขับไล่ออกจากตึกแถวพิพาทนางอัมพรไม่สู้คดี โจทก์ชนะคดี แล้วโจทก์แถลงต่อศาลว่า จำเลยเป็นบริวารของนางอัมพร ขอให้ออกหมายจับจำเลยมาทันที จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยไม่ใช่เป็นบริวารของนางอัมพร คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยเป็นบริวารหรือไม่ ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อน หากเป็นเรื่องละเมิด คดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากตึกแถวพิพาท และส่งมอบตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 96,000 บาท และค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไป และส่งมอบตึกแถวให้แก่โจทก์อีกเดือนละ 8,000 บาท นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับคดีหมายเลขแดงที่ 12801/2525 นั้น เป็นคดีที่ โจทก์ฟ้องขับไล่นางอัมพรออกจากตึกแถวพิพาท เมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าจำเลยเป็นบริวารนางอัมพรขอให้ออกหมายบังคับคดี ให้จำเลยออกไปจากตึกแถวพิพาท ซึ่งจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยได้เช่า ตึกแถวพิพาทกับนายประเสริฐ ศาลพิพากษาให้นายประเสริฐจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยไม่ใช่บริวารของนางอัมพร ตามที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาล ออกหมายบังคับคดีให้จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทโดยอ้างว่าจำเลยเป็นบริวารนาง อัมพรในคดีดังกล่าว และศาลก็ยังไม่มีการชี้ขาดว่าจำเลยเป็นบริวารของนางอัมพร หรือไม่ มิใช่เป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอ้างว่าโจทก์เป็น เจ้าของตึกแถวพิพาท จำเลยไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวดังกล่าวขอให้ขับไล่จึงมิใช่ เป็นการยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกับคดีดังกล่าว คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขแดงที่ 12801/2525

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาท จำเลยอยู่ในตึกแถวดังกล่าวโดยมิชอบ เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์เบิกความโดยมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือสัญญายกให้ ซึ่งได้จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นหลัก ฐานว่านายประเสริฐได้มอบอำนาจให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจจัดการโอนกรรมสิทธิ์ใน ตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว มีการทำหนังสือสัญญายกกรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาท ให้โจทก์และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2509 ที่

จำเลยนำสืบว่า ตึกแถวพิพาทเป็นของนายประเสริฐจำเลยได้ทำสัญญาเช่ากับนายประเสริฐนั้น นายประเสริฐเบิกความเป็นพยานว่า ตึกแถวตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ใช่ตึกแถวพิพาท แต่ตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ระบุโดยชัดแจ้งแล้วว่านายประเสริฐมอบอำนาจให้โจทก์จัดการโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์แล้วมีการทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนการยกให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คำเบิกความของนายประเสริฐจึงไม่อาจเชื่อถือได้คดีรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทที่จำเลยต่อสู้ว่า นางอัมพรได้ทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาท และนายประเสริฐก็ได้ทำสัญญาให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทนั้น เห็นว่าสิทธิในการรับโอนสิทธิ และสิทธิในการเช่าดังกล่าวเกิดขึ้นโดยข้อสัญญาเป็นเพียงบุคคลสิทธิซึ่งมีผลผูกพันระหว่างผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันถึงโจทก์ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องในการทำสัญญาด้วย การที่จำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทโดยโจทก์มิได้รู้เห็นตกลงยินยอมด้วย เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทโจทก์ย่อมมีสิทธิขับไล่ได้

ที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่าจำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของตลอดเวลาที่จำเลยยังอยู่ในตึกแถวของโจทก์ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ